

1526948-36.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326986/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 8467424 - 02º D.P. BOM RETIRO, 6339/19/102 - 02º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526948-36.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526948-36.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326986/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 8467424 - 02º D.P. BOM RETIRO, 6339/19/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2326986 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 6339/19/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2326986 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 6339/19/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIMAS GOMES RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DIMAS GOMES RIBEIRO e DANIEL PEREIRA DA SILVA, isto porque no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 15h40min, na Rua dos Gusmões, altura do nº 240, República, nesta cidade e Comarca de São Paulo, os acusados, previamente ajustados, agindo em concurso entre si e com os adolescentes Rafael de Melo Sercundes da Silva e Joabe Vieira Batista, com identidade de propósitos, traziam consigo e expunham à venda, para fins de tráfico, com Daniel: 3 (três) porções de cocaína (2,8g) e 3 (três) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha (3,45g); com Dimas: 10 (dez) porções de cocaína (8,5g) e 4 (quatro) porções de cannabis sativa L (4,2g); com o adolescente Joabe: 12 (doze) porções de cocaína (11,7g), todas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2019 (fls 101/103).

Os réus foram devidamente citados (fls. 150 e 152), tendo sido apresentada resposta escrita à acusação (fls.182).

Houve a confirmação do recebimento da denúncia a fls. 184/185.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas em comum, tendo sido o réu Daniel interrogado, bem como decretada a revelia do acusado Dimas, o qual mudou de endereço sem comunicar o juízo.

Por ocasião dos memoriais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação veiculado na denúncia, enquanto que a defesa bateu-se pela improcedência da ação por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls.13/17, do auto de exibição e apreensão de fls. 25/27, pelo laudo de constatação prévia de fls. 50/53, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls.124/127 e pelos laudos periciais nos potes sintéticos, sacola plástica e no rolo filme plásticos acostados a fls. 205/208, 261/264 e 269/270.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa dos acusados.

O policial militar William Aprigio da Costa asseverou em juízo que a Rua dos Gusmões já é conhecida como ponto de tráfico, sendo certo que ele e seu parceiro Caetano efetuaram a abordagem por um lado do portão do local, que guarnece habitações populares, e os outros dois policiais pelo outro, sendo certo que dois indivíduos foram primeiramente abordados e com eles localizados porções de entorpecentes e dinheiro. Relatou que os outros dois policiais abordaram os outros dois indivíduos, sendo que com um deles também foram localizados entorpecentes e dinheiro, sendo que o outro foi localizado num dormitório dormindo. Soube pelos outros policiais que neste dormitório onde o quarto indivíduo foi localizado que foram encontrados petrechos de fabricação de drogas, como balanças de precisão. O policial militar Julio Cesar Carvalho Bedoya afirmou, sob o crivo do contraditório, que na data dos fatos estavam na Rua dos Gusmões por ser ponto conhecido de tráfico de drogas, sendo certo que o depoente e seu parceiro Moises adentraram o local por um lado do portão, enquanto os policiais Aprigio e Caetano por outro, sendo certo que dois indivíduos tentaram fechar o portão, o ora acusado Daniel e um menor de idade, mas foram contidos, tendo sido realizada a abordagem nestes dois primeiros pelos policiais Aprigio e Caetano, logrando-se êxito em apreender com eles várias porções de drogas e dinheiro. Afirmou que juntamente com

seu parceiro Moises abordaram o acusado Dimas, sendo que com ele foram localizadas porções de droga, bem como dinheiro. Relatou que indagado sobre seu documento de identidade, o acusado indicou um dormitório como sendo o local onde estaria guardado, tendo o depoente e Moises seguido Dimas até lá, onde encontraram, dormindo, o adolescente Rafael. Asseverou que neste dormitório foram encontrados escondidos balança de precisão, rolos de plástico filme e invólucros plásticos, sendo certo que os acusados acabaram por admitir que vendiam droga no local pela quantia de R\$: 100,00 (cem reais) por dia, sendo que teriam alugado o dormitório para tal fim. Disse que o adolescente Rafael admitiu que estava dormindo, pois havia assumindo o ponto de tráfico durante o período noturno.

O policial militar Moises Fraton Serafim asseverou em juízo que reconhecia o acusado Daniel, presente na audiência, sendo certo que o mesmo teria sido abordado pelos policiais Aprigio e Caetano em poder de algumas porções de entorpecentes e dinheiro. Asseverou que o depoente e seu parceiro Bedoya teriam abordado o acusado Dimas, com quem foram localizados tanto entorpecentes como dinheiro, sendo certo que, indagado sobre seu documento de identidade, Dimas indicou um dormitório próximo como sendo o local onde estava guardado, tendo o depoente e Bedoya o acompanhado até o local. Afirmou que no dormitório havia um adolescente dormindo, Rafael, sendo certo que foram localizados, escondidos, balanças de precisão, rolo de plástico filme e recipientes de plástico e, diante disso, os acusados admitiram que vendiam drogas no local, auferindo cem reais por dia, local este onde também separavam os entorpecentes, sendo certo que tal dormitório seria alugado por eles pelo valor de R\$: 600,00 (seiscentos reais).

O policial militar Rodrigo de Carvalho Caetano afirmou sob o crivo do contraditório que reconhecia o acusado presente em audiência, sendo certo que o mesmo teria sido abordado por ele e seu parceiro Aprigio e com o réu localizadas porções de maconha e cocaína e uma quantia em dinheiro. Asseverou que abordaram um segundo indivíduo, menor de idade, Joabe, que também trazia consigo algumas porções de cocaína, maconha e certa quantia em dinheiro, sendo certo que a outra dupla de policiais teriam abordado o acusado Dimas e se dirigido ao dormitório indicado pelos réus como o local onde estavam guardados seus documentos de identidade. Relatou que a outra dupla de policiais localizou porções de entorpecentes e dinheiro com Dimas e se dirigiu ao neste dormitório onde foram encontrados balança de precisão, rolo de plástico filme bem como outros petrechos para separação de drogas, sendo certo que os réus teriam admitido que vendiam droga no local pela quantia de R\$: 100,00 o dia e que teriam alugado o dormitório pela quantia de R\$: 600,00 (seiscentos reais).

O réu Daniel, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Afirmou que foi levado ao local por um conhecido, que não era o corréu Dimas ou os adolescentes apreendidos, para comprar droga, sendo certo que quando os policiais chegaram estava com porções de maconha que adquirira para consumo próprio, bem como dinheiro de sua propriedade. Indagado se conhecia os policiais, negou.

Entretanto, a versão do réu restou isolada e soou inverossímil. Não há motivos para crer que os policiais, que sequer o conheciam, pretendessem incriminá-lo gratuitamente.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma vez que é certa a condenação, doso a pena.

Na primeira fase na dosimetria da pena verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos acusados, à vista do que fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Não há agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, eis que o crime envolveu adolescente, elevo a pena em 1/6, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas. Entendo inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o acusado Dimas já foi condenado por roubo (proc nº 1505524-69, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de São Paulo), e o réu Daniel por tráfico de drogas (proc nº 1511056-19, perante a 22ª Vara Criminal de São Paulo, e proc nº 1521585-83, perante a 9ª Vara Criminal de São Paulo), o que

denota que se dedicam à prática de crimes.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, fixo regime inicial fechado.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo e ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como de conceder sursis..

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, na falta de elementos concretos sobre a fortuna do réu.

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para condenar DIMAS GOMES RIBEIRO e DANIEL PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Tendo em vista que os réus responderam soltos ao processo, concedo a eles o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA